

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1407/2535

นาย พล รัตน์ จันทร เทพ
นาย อารมณ หอ วิจิตร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 910, มาตรา 916

เช็คพิพาทเป็นเช็คผู้ถือที่จำเลยที่ 1 ลงลายมือชื่อส่งจ่ายและจำเลยที่ 2 เป็นผู้
สลักหลังโดยไม่ได้ลงวันเดือนปีที่ส่งจ่ายไว้แล้วจำเลยที่ 1 มอบเช็คฉบับดังกล่าวให้
แก่ ส. เมื่อปี พ.ศ. 2516 ต่อมา ส. ลงวันเดือนปีที่ส่งจ่ายเป็นวันที่ 16 เมษายน
2529 แล้วจึงมอบเช็คให้โจทก์ ดังนี้ วันที่ในเช็คไม่ใช่วันที่ถูกต้องแท้จริงและไม่
ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ยินยอมให้ ส. ทำเช่นนั้นจึงจะถือว่า ส. จดวันเดือนปีที่ออกเช็ค
พิพาทโดยสุจริตหาได้ไม่ โจทก์มีอาชีพทนายความ หากได้รับเช็คพิพาทจาก ส. เป็นค่า
ว่าความจริง ย่อมจะต้องทราบทันทีว่าเช็คพิพาท ผู้ส่งจ่ายเช็คมิได้ลงวันเดือนปีที่ส่ง
จ่ายเอาไว้ เพราะทั้งลายมือชื่อและสีของน้ำหมึกที่จดวันเดือนปีที่ส่งจ่ายเช็คพิพาท
แตกต่างจากลายมือชื่อและสีของน้ำหมึกของผู้ส่งจ่ายอย่างเห็นได้ชัด ทั้งโจทก์จะต้อง
ทราบข้อกฎหมายว่าผู้ที่จดวันเดือนปีที่ออกเช็คพิพาทที่ไม่ได้ลงวันเดือนปีที่ส่งจ่าย
ไว้จะต้องกระทำโดยสุจริตและจดลงตามวันที่ถูกต้องแท้จริงโดยเฉพาะเช็คพิพาท
โจทก์ก็ทราบว่า เป็นเช็คที่ได้ออกใช้ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2516 การที่โจทก์ไม่สงสัยว่าเช็ค
พิพาทเป็นเช็คที่ผู้ใดเป็นผู้ส่งจ่าย และผู้ที่จดวันที่ส่งจ่ายเป็นใครนั้น นับว่าเป็นการผิด
ปกติวิสัยของโจทก์ซึ่งมีอาชีพทนายความ กรณีถือได้ว่าโจทก์ไม่สุจริต คบคิดกับ ส.
ฉ้อฉลจำเลยทั้งสอง จำเลยทั้งสองจึงหาจำต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามเช็คแก่โจทก์ไม่.

เช็คพิพาทเป็นเช็คผู้ถือที่จำเลยที่ 1 ลงลายมือชื่อส่งจ่ายและจำเลยที่ 2 เป็นผู้
สลักหลังโดยไม่ได้ลงวันเดือนปีที่ส่งจ่ายไว้แล้วจำเลยที่ 1 มอบเช็คฉบับดังกล่าวให้
แก่ ส. เมื่อปี พ.ศ. 2516 ต่อมา ส. ลงวันเดือนปีที่ส่งจ่ายเป็นวันที่ 16 เมษายน
2529 แล้วจึงมอบเช็คให้โจทก์ ดังนี้ วันที่ในเช็คไม่ใช่วันที่ถูกต้องแท้จริงและไม่
ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ยินยอมให้ ส. ทำเช่นนั้นจึงจะถือว่า ส. จดวันเดือนปีที่ออกเช็ค
พิพาทโดยสุจริตหาได้ไม่ โจทก์มีอาชีพทนายความ หากได้รับเช็คพิพาทจาก ส. เป็นค่า
ว่าความจริง ย่อมจะต้องทราบทันทีว่าเช็คพิพาท ผู้ส่งจ่ายเช็คมิได้ลงวันเดือนปีที่ส่ง
จ่ายเอาไว้ เพราะทั้งลายมือชื่อและสีของน้ำหมึกที่จดวันเดือนปีที่ส่งจ่ายเช็คพิพาท
แตกต่างจากลายมือและสีของน้ำหมึกของผู้ส่งจ่ายอย่างเห็นได้ชัด ทั้งโจทก์จะต้อง
ทราบข้อกฎหมายว่าผู้ที่จดวันเดือนปีที่ออกเช็คพิพาทที่ไม่ได้ลงวันเดือนปีที่ส่งจ่าย
ไว้จะต้องกระทำโดยสุจริตและจดลงตามวันที่ถูกต้องแท้จริงโดยเฉพาะเช็คพิพาท
โจทก์ก็ทราบว่า เป็นเช็คที่ได้ออกใช้ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2516 การที่โจทก์ไม่สงสัยว่าเช็ค
พิพาทเป็นเช็คที่ผู้ใดเป็นผู้ส่งจ่าย และผู้ที่จดวันที่ส่งจ่ายเป็นใครนั้น นับว่าเป็นการผิด
ปกติวิสัยของโจทก์ซึ่งมีอาชีพทนายความ กรณีถือได้ว่าโจทก์ไม่สุจริต คบคิดกับ ส.
จนฉลจำเลยทั้งสอง จำเลยทั้งสองจึงหาจำต้องรับผิดชอบใช้เงินตามเช็คแก่โจทก์ไม่.

(โสภณ จันทรเมะ-ชุม สุกแสงเปล่ง-ตัน เวทไว)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ